

1510846-16.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... celular em data anterior ao furto relatado pela vítima. Há de se registrar que uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidúcia exigidas em um decreto condenatório. Portanto, instalou-se a dúvida no convencimento e que trabalha em favor do polo passivo, ante o princípio do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10, Portal do Sol, Regente Feijo - SP - cep 19570-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Nº Controle: 2021/000419

Processo nº:

1510846-16.2020.8.26.0482

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VILMAR MALACRIDA

Data da Audiência:

30/11/2022, às 14:30h

Aos 30 de novembro de 2022, às 14:30h, na Sala de Audiências do Fórum da Comarca de Regente Feijó, Estado de São Paulo e de modo virtual pelo sistema Microsoft Teams, presente o Exmo. Dr. MARCEL PANGONI GUERRA, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente de seu cargo e no final assinado, pelo MM. Juiz foi dito que apregoasse a presença das partes, o que foi feito, tendo comparecido o ilustre representante do Ministério Público, Dr. LUCAS MARQUES DE TAVARES OLÉA, o(a) ré(u) VILMAR MALACRIDA e o(a) advogado(a) Dr(a). VIVIANE DE CASTRO GABRIEL SEGATTO OAB 165740/SP. Presentes as testemunhas LEONARDO BRAS ARAUJO, RIAN MATHEUS DEL CASTILHO e SILVANA MEIRE DE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS. Ausentes a vítima KATIA CRISTINA QUINTILIANO BARRETO e as testemunhas MAURICIO APARECIDO DEL CASTILHO PEREIRA DO SANTOS e RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA. Pelo Magistrado foi dado início à audiência de instrução e julgamento. Iniciados os trabalhos, as testemunhas LEONARDO BRAS ARAUJO, RIAN MATHEUS DEL CASTILHO e SILVANA MEIRE DE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS foram qualificadas e inquiridas por meio de sistema audiovisual, cuja(s) mídia(s) será(ão) disponibilizada(s) nos autos. Pelo Ministério Público e pela defesa foi dito que desistiam da inquirição da vítima KATIA CRISTINA QUINTILIANO BARRETO e testemunhas MAURICIO APARECIDO DEL CASTILHO PEREIRA DO SANTOS e RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA, o que foi homologado pelo Magistrado. Após, o réu VILMAR MALACRIDA foi qualificado e, em seguida, interrogado, também por meio audiovisual, cuja mídia será disponibilizada nos autos. Não houve requerimento de diligências. Encerrada a instrução, pelo Ministério Público foram apresentados memoriais de maneira oral conforme gravação em anexo. Pela defesa foram apresentados memoriais conforme

segue: "MM. Juiz, defesa reitera argumentos já apresentados na resposta à acusação, bem como manifestação do Ministério Público nesta ocasião e pugna pela absolvição do acusado." A seguir pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Do relatório. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se do art. 129, inc. I, da CF/88, atribuiu a VILMAR MALACRIDA a conduta correspondente ao art. 180, § 1º, inciso I do Código Penal, conforme circunstâncias já pormenorizadas na denúncia. A instrução teve seu curso normal, respeitado o contraditório e a ampla defesa, bem como colhida a necessária prova oral. Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais orais. Da motivação. Pois bem. A ação penal é improcedente. Como bem dito pelo ilustre representante do Ministério Público em suas alegações orais, o conjunto probatório não se revela apto a ensejar um decreto condenatório. Isto porque há documentos e relatos de testemunhas que comprovam que o réu teria vendido o aparelho celular em data anterior ao furto relatado pela vítima. Há de se registrar que uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidúcia exigidas em um decreto condenatório. Portanto, instalou-se a dúvida no convencimento e que trabalha em favor do polo passivo, ante o princípio do "in dubio pro reo", sendo de rigor a absolutória, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, restando a ação improcedente (TJSP-Apelação-nº990.09.002799-1). Do dispositivo. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a acusação para ABSOLVER VILMAR MALACRIDA da imputação prevista na exordial, com base no art. 386, inc. VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação). Sem custas, publicada em audiência. Expeça-se os expedientes de praxe. Registre-se oportunamente." Antes de encerrados os trabalhos e após proferida e lida a sentença, por ambas as partes foi dito que renunciavam expressamente ao direito recorrer, pugnando pelo trânsito em julgado imediato, oportunidade em que o MM. Juiz deliberou: "Dou a sentença por transitada em julgado na presente data, tanto para a Acusação, quanto para a parte acusada, quanto para a Defesa técnica. Cumpram-se demais determinações do dispositivo da sentença." O presente termo segue assinado digitalmente somente pelo Magistrado. Nada mais. Eu, Edvaldo De Souza Almeida Júnior, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)